

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 994/2531

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 40 (3), มาตรา 40 (6), มาตรา 70 (2), มาตรา 70 (4)

โจทก์จ้างบริษัท ด. เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานออกแบบ
แปลนโรงงานรวมทั้งการสำรวจสถานที่ตั้งโรงงานจัดนำเครื่องจักรเก่าจากต่าง
ประเทศมาปรับปรุงให้ใช้ได้กับโรงงานของโจทก์และเมื่อติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน
แล้วจะต้องทำการฝึกวิศวกรไทยของโจทก์ให้รู้จักใช้เครื่องจักรรวมทั้งการบำรุงรักษา
ด้วย โดยโจทก์จะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ด.
ตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง กรณีดังกล่าวถือเป็นการให้บริการทางวิศวกรรม เงิน
ค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้กับบริษัท ด. จึงเป็นเงินได้จากอาชีพอิสระ วิศวกรรมตาม
มาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่ค่าแห่งสิทธิตามมาตรา 40(3) โจทก์ยอมหัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 40 ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้พึงประเมินได้ตาม
มาตรา 70(4).

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตออกซิเจนเหลว
และก๊าซออกซิเจนชนิดที่ส่งตามท่อในโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลวโจทก์ได้เริ่ม
โครงการอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยบริษัทเดอะคอมม่อนเวลท์อินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

ซึ่งอยู่ในประเทศออสเตรเลียและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมตลอดจน
วิทยาการทางวิศวกรรมในการผลิตแก๊สเพื่ออุตสาหกรรมเป็นผู้ให้ 'บริการทาง
วิศวกรรม' (ENGINEERING SERVICE) แก่โจทก์ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องจ่ายค่า
บริการ (FEE) ในทางวิศวกรรมดังกล่าวเป็นเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายที่บริษัทเดอะคอม
มอนเวลท์อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดได้ใช้จ่ายไปเป็นค่าจ้างวิศวกรและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ
เงินจำนวนดังกล่าวโจทก์เห็นว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระ
คือวิศวกรรมตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40 (6) ก่อนส่งเงินออกไปชำระแก่บริษัท
ดังกล่าวโจทก์ได้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 40 ตามมาตรา 70 (4) เหลือเงิน
ได้สุทธิซึ่งบริษัทดังกล่าวจะต้องถูกโจทก์หักไว้เป็นค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 25
โจทก์ได้หักเงินจำนวนนี้และนำส่งให้แก่สำนักงานสรรพากรของจำเลยที่ 1 ตาม
กำหนดเวลาในมาตรา 70 วรรคแรกแล้วต่อมาเจ้าพนักงานประเมินและสำนักงาน
สรรพากรของจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตาม
มาตรา 70 ไปยังโจทก์อ้างว่าจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 (3) โจทก์จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 70 และ 70
(2) โดยไม่อาจหักค่าใช้จ่ายได้โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านต่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4
จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เห็นว่าการประเมินภาษีของ
เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่
ชอบจึงขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีและเงินเพิ่มสำหรับพ.ศ. 2523 และคำวินิจฉัย
อุทธรณ์เลขที่ 8/2529 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2529 หรือให้งดการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มทั้งหมด

จำเลยทั้งสี่ให้การว่าการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ชอบแล้ว ค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้แก่บริษัทเดอะคอมมอนเวลท์อินดัสเทรียล
แก๊ส จำกัดเป็น 'ค่าสิทธิ' จึงเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) ไม่ใช่เงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) โจทก์ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้พึงประเมิน ณ ที่จ่าย

ในอัตราร้อยละ 25 แล้วส่งมอบให้แก่จำเลยโดยไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ตาม
มาตรา 70 (2) การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ดังกล่าวได้แสดงผลโดยชัดแจ้งเป็นการชอบด้วย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีและเงินเพิ่มสำหรับ
พ.ศ.2523 รวม 1,116,005.21 บาทตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่
จ่ายตามมาตรา 70 เลขที่ 27.47.2.00754 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2526 และตามคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 8/2529 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2529

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่าคงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์
ของจำเลยทั้งสองเพียงว่า เงินที่โจทก์จ่ายเป็นค่าบริการทางวิศวกรรมสำหรับโรงงาน
ผลิตแก๊สของโจทก์ที่ทำลาน 1600 ยกกำลัง 3 ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 ใน
ปีพ.ศ.2523 จำนวน 9,000,043.52 บาทเป็นเงินได้จากอาชีพอิสระวิศวกรรมตาม
มาตรา 40 (6) หรือเป็นเงินได้จากค่าแห่งสิทธิตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวล
รัษฎากรได้ความตามสัญญาระหว่างบริษัทเดอะคอมมอนเวลท์อินดัสเตรียลแก๊ส
จำกัดหรือมีชื่อย่อว่า 'ซี.ไอ.จี.' กับบริษัทโจทก์หรือมีชื่อย่อว่า 'ที.ไอ.จี.' ตามเอกสาร
หมายเลข จ.2 ซึ่งเรียกว่า 'ข้อตกลงการบริการทางวิศวกรรมสำหรับโรงงานทำ
ลาน 1600 ยกกำลัง 3 ว่าบริษัท ซี.ไอ.จี. จำกัดเป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางวิศวกรรม
เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานผลิตแก๊สที่โจทก์กำลังจะก่อสร้างเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ต่อ
จากโรงงานของโจทก์แห่งแรกที่ตำบลปู้เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการรวมทั้งมีความชำนาญในการติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแก๊ส
ตลอดจนการดำเนินงานของโรงงานผลิตแก๊สการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

เนื่องจากความชำนาญ ดังกล่าวโจทก์จึงได้ว่าจ้างบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัดให้บริการทางวิศวกรรมตามความชำนาญของบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัดและในการนี้โจทก์จะต้องจ่ายค่าตอบแทนการบริการทางวิศวกรรมดังกล่าวให้แก่บริษัทซี.ไอ.จี. จำกัดตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 ข้อ 2 ตลอดระยะเวลาของข้อตกลง สำหรับค่าใช้จ่ายตามจำนวนเจ้าหน้าที่ของบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัดที่มาให้บริการทางวิศวกรรมโดยโจทก์ต้องจ่ายเงินเดือนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักตามที่จำเป็นโดยโจทก์ตกลงจ่ายภายใน 1 เดือนหลังจากโรงงานเปิดดำเนินการแล้วจากข้อสัญญาดังกล่าวประกอบกับคำเบิกความของนายไมตรี เลิศเพียรพิทยกุลผู้จัดการฝ่ายการเงินของโจทก์ซึ่งได้ความว่านอกจากบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัดจะมีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานออกแบบแปลนโรงงานรวมทั้งการสำรวจสถานที่ตั้งโรงงานแล้วยังจะต้องจัดนำเครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศมาปรับปรุงให้ใช้ได้กับโรงงานของโจทก์และเมื่อติดตั้งเครื่องจักรโรงงานแล้วยังจะต้องทำการฝึกวิศวกรไทยของโจทก์ให้รู้จักใช้เครื่องจักรรวมทั้งการบำรุงรักษาด้วย จะเห็นได้ว่าค่าบริการทางวิศวกรรมที่โจทก์ต้องจ่ายให้กับบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัดนั้นเป็นการตอบแทนการทำงานของเจ้าหน้าที่ของบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัดแม้เจ้าหน้าที่ของบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัดจะมีความรู้ความชำนาญทางด้านวิศวกรรมเป็นพิเศษ โจทก์จึงว่าจ้างมาขยายโรงงานดังที่นางสาวสุมาลี กาญจนมัยพยานจำเลยเบิกความรวมทั้งวิศวกรเหล่านั้นได้ให้ความรู้ทางเทคนิคดังกล่าวโดยอุทธรณ์ด้วยก็ตามก็หาทำให้ความรู้ทางวิศวกรรมของเจ้าหน้าที่ของบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัดผู้มาดำเนินงานเกี่ยวกับโรงงานผลิตแก๊สของโจทก์กลายเป็นการให้ข้อมูลในกรรมวิธีในการผลิตสินค้า อันจะทำให้เป็นค่าแห่งสิทธิดังกล่าวอุทธรณ์ไปไม่ เพราะมีฉะนั้นผลจะกลายเป็นว่าหากมีการว่าจ้างผู้มีความรู้ความชำนาญทางวิศวกรรมซึ่งถือว่าเป็นอาชีพอิสระจะกลายเป็นค่าแห่งสิทธิไปหมด ฝ่ายจำเลยเองก็ยอมรับอยู่แล้วว่าโจทก์มีโรงงานผลิตแก๊สทำนองเดียวกันนี้อยู่แล้วที่ตำบลปู่เจ้าสมิงพรายโรงงานที่สร้างขึ้นใหม่ที่ตำบลท่าลานนี้เป็นโรงงานแห่งที่สอง โจทก์จึงไม่มีความจำเป็นอย่างใด

ที่จะต้องเสียค่าตอบแทนค่าแห่งสิทธิในการผลิตแก๊สให้แก่บริษัทซี.ไอ.จี. จำกัด เพราะ
คำว่าค่าแห่งสิทธิย่อมมีความหมายอยู่ในตัวเองว่าหมายถึง 'คุณประโยชน์ของความ
สำเร็จที่คิดคำนวณเป็นเงินหรือราคาจากผู้ได้รับประโยชน์แห่งความสำเร็จนั้น' ซึ่งเงิน
ได้พึงประเมินประเภทนี้ กฎหมายถือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการได้มาประมวลรัษฎากร
มาตรา 70 (2) จึงไม่ยอมให้เงินได้ประเภทนี้หักค่าใช้จ่ายแต่กรณีระหว่างโจทก์กับ
บริษัทซี.ไอ.จี. จำกัด ไม่ใช่กรณีเช่นนั้นแต่เป็นเพียงวิศวกรของบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัด
ทำการออกแบบเครื่องจักรติดตั้งเครื่องจักรเดินเครื่องจักรทดลองการผลิตดูแลรักษา
การใช้เครื่องจักรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้รู้จักดูแลรักษาการใช้เครื่องจักร ซึ่งแม้แต่ใน
ความเห็นของนายเหลือ สงวนพงษ์รองอธิบดีกรมสรรพากรพยานจำเลยเองก็เห็นว่า
กรณีดังกล่าวเป็นการให้บริการทางวิศวกรรมเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ดังนั้นเงินค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้กับบริษัทซี.ไอ.จี. จำกัด จึงเป็น
เงินได้จากอาชีพอิสระวิศวกรรมตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งโจทก์
ยอมหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 40 ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้พึง
ประเมินได้ตามมาตรา 70 (4) แห่งประมวลรัษฎากร การประเมินของจำเลยที่ 1
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสด์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ